KINX2010044610

【勞動判例硏究】

회사의 자구계획서와 취업규칙의 변경법리

辯護士·敎授 朴 秀 根·漢陽大 法大

事件의 表示

[대판 2005. 5. 12. 2003다52456, 원심: 서울지판 2003. 9. 3. 2003나3033]

논문요약

본 판례평석의 대상이 된 사안의 핵심적 내용은 근로조건이 변경되는 내용을 담고 있는 사용자가 작성한 자구계획서와 그에 관해 해당 사업에 종사하던 근로자들의 80%가 동의한 결의서에 어떤 법적 효력을 부여할 것인지 하는 점이다. 취업규칙은 사용자에 의해 일방적으로 작성되는 점을 고려하여 현행 근로기준법은 근로자의 보호를 위해 취업규칙의 작성과 변경에 관해 규율하면서도, 그 개념에 관해서는 명시적인 규정을 두고 있지 아니하고 있다. 따라서 위 자구계획서와 결의서는 취업규칙인지 아니면 어떠한 법리에 의해서 규율되어야 하는지가 문제된다.

대상판결은 위와 같은 자구계획서와 결의서를 취업규칙의 법리로 판단하였기 때문에, 본 판례평석은 주로 세 가지의 내용 또는 단계로 구성되어 있다. 첫째, 일반적으로 취업규칙의 구성요소와 판단기준은 무엇인가 하는 점이다. 둘째, 대상판결에서 사용자가 작성한 자구계획서는 취업규칙으로 파악할 수 있는지 하는 점이다. 셋째, 자구계획서의 실행을 동의한 근로자들이 작성한 결의서는 현행 근로기준법에서 규율되고 있는 취업규칙의 변경방법으로 평가할 수 있는지 하는 점이다.

위와 같은 기준에서 본 대상판결에 대한 평가는, 결론에는 동의하지만 취업규칙의 법리에서 볼 때는 명확하지 아니한 점도 상당수 있다는 것이다.

【주제어】 자구계획서와 취업규칙, 취업규칙의 변경법리

< 目　　次 >

Ⅰ. 사안과 판단의 요지
1. 기본적 사실관계
2. 당사자의 주장 요지
3. 원심판결의 판단 요지
4. 대법원의 판단 요지
Ⅱ. 대상판결의 평석
1. 법적 쟁점과 검토 범위의 한정
2. 취업규칙의 개념과 자구계획서
3. 취업규칙의 변경절차와 근로자측의 동의
4. 집단적 결정과 개별적 권리의 포기 가능성
Ⅲ. 결론

Ⅰ. 사안과 판단의 요지

1. 기본적 사실관계

대상판결 또는 원심판결에서 인정된 다양한 사실관계에서 중요하였다고 생각되는 것을 요약하면 다음과 같다.

1) 원고들이 근무하던 ○○자동차판매 주식회사(이하에서 '○○자동차판매'라 함)가 소속된 □□그룹에는 1997. 7. 15. 금융기관의 부도방지협약 적용업체로

선정되는 등 경영상의 위기가 왔다(다만, 아래에 기재된 사실관계 이후 ○○자동차판매와 ○○자동차 주식회사의 합병으로 인해 이 사건에서 피고는 ○○자동차 주식회사이다).

그러자 그룹경영혁신단은 그룹차원에서 자구계획을 마련하여 그 소속회사들에게 전달하였는데, 그것에는 28개의 계열사를 구조조정하여 5개로 정리하고, 그룹이 정상화될 때까지 그룹 소속회사의 임직원들의 상여금·휴가비 등을 반납하는 내용이 포함되어 있다.

그리하여 □□그룹은 1997. 7. 28. 자구계획서를 마련하였으며, 그 사실은 당시 언론이나 그룹과 ○○자동차판매의 사내홍보매체를 통해서 □□그룹 소속회사의 임직원들에게 모두 알려졌다.

2) ○○자동차판매에 결성된 노조는 그룹과 회사의 재건을 위하여 자구계획에 적극 협조한다는 의미에서 1997. 7. 18. 중앙집행위원회를 개최하여 경영정상화가 이룩될 때까지 상여금, 휴가비 등을 반납하기로 결의하고, 1997. 7. 24. 그 결의내용을 회사측에 통보하였고, 회사와 노조는 1997. 7. 29. 이러한 내용의 노사공동결의서를 작성하여 발표하였다. 다만, 이것에는 후술하는 바와 같이 노조의 요구로 경영진 등에 관해 일정한 사항이 발생할 경우 무효로 한다는 내용이 포함되어 있다.

3) ○○자동차판매의 노조가 위와 같이 상여금 등 반납결의를 할 당시, ○○자동차판매의 각 지역본부 및 산하 지점, 정비사업소 및 부품사업소별로 상여금·휴가비의 반납 등에 관한 결의대회를 개최하였고, 과반수의 사원들이 위 각 지점 및 부서별로 같은 취지로 결의하고 그러한 내용이 담긴 서면에 서명함으로써 동의를 하였지만, 원고들은 위 결의서에 서명하지 아니하였다.

4) ○○자동차판매에는, 1997. 6. 무렵 □□그룹 전체에 발생한 경영상의 어려움을 극복하기 위한 방안으로 이루어진 계열사간 전적으로 인하여, 위 노사공동결의당시 노조에 가입한 근로자의 수는 노조에 가입할 수 있는 총 근로자의 반수에 미달하였다. 또한 이 사건 원고들은 모두 노조에 가입하지 않았고, 1998. 9. 이전에 퇴직한 판매직 사원들이다.

2. 당사자의 주장 요지

원고들은 자신들이 상여금 등의 반납에 동의한 바도 없으며, 노조가 행한 동의에는 조건이 붙어 있었기 때문에 조건의 불성취로 인하여 법적 효력이 없고, 노조에 가입한 사실도 없기 때문에 노조가 동의한 사실이 자신들에게 법적 효력을 미치지 아니하며, 가사 이것이 적법하게 성립한 단체협약이라고 하여도 개별근로자에게 기존의 근로조건을 불이익하게 변경하는 위 단체협약은 이에 동의하지 않은 개별 근로자들에게는 효력이 없다라는 등의 취지로, 자구계획서의 시행으로 인하여 수령하지 못한 임금 등을 청구하였다.

이에 대해 피고는 노조의 동의서에 기재된 내용은 법률상 조건이 붙은 것이 아닌 선언적 의미에 불과하고, 이것은 단체협약이고 이로 인하여 기존의 단체협약상의 임금 등이 변경되었으며, 또한 비조합원들에게도 노조법 제35조(일반적 구속력)가 적용되며, 그리고 자구계획서는 종전의 근로조건을 적법하게 변경시키는 취업규칙의 변경이다라는 등의 주장을 하였다.

3. 원심판결의 판단요지

원심(초심은 서울남부지원 2002. 12. 6. 2000가단32431)은 주로 다음과 같은 취지로 원고들의 청구를 기각하였다.

1) 노조가 사용자의 자구계획서의 취지에 따라 노사공동결의를 하고 동의서를 제출한 이상 기존의 단체협약의 적용을 배제하는 내용의 새로운 단체협약이 성립되었다고 할 것이고, 노사협의가 있었고 근로자의 약 80%가 이 노사협의에 동의함으로써 종래 관행에 의해 적용되던 것과는 달리 "자발적 의사"에 기하여 변경된 단체협약의 적용을 받게 되었으므로, 개별 근로자의 동의 또는 근로조건의 불이익 여부에 상관없이 비조합원들에게도 미친다.

2) 노조법 제35조는 단체협약의 일반적 구속력을 인정하기 위한 요건으로 '근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때'라고 규정하고 있을 뿐

이므로 반드시 '근로자의 반수 이상이 가입된 노조가 제출한 단체협약'이어야만 일반적 구속력이 인정되는 것은 아니다.

3) 노조가 회사측의 자구계획서에 대한 동의서상의 "상여금 등의 반납은 회사의 제3자 인수시 또는 현 최고 경영진의 변경시 무효로 한다는 규정"은 회사측으로 하여금 최선을 다하여 자구노력을 해줄 것으로 요구하는 선언적 의미를 가지는 것에 불과하고, 이를 상여금·휴가비 등의 반납에 관련하여 민법 제147조에 규정된 것과 같은 법률적 조건으로 볼 수 없다.

4. 대법원의 판단 요지

1) 노조법 제35조에 규정된 단체협약의 일반적 구속력이 인정되기 위한 요건인 '하나의 단체협약의 적용을 받는 근로자'란, 단체협약상의 본래적 적용대상자로서 단체협약상의 적용범위에 해당되는 자만을 일컫는 것으로, 단체협약상 특별히 적용범위를 한정하지 않은 경우에는 당해 단체협약의 협약당사자인 노조의 조합원 전체를 말하고, 단체협약이 근로자 일부에게만 적용되는 것으로 한정하는 경우에는 그 한정된 범위의 조합원을 말한다.

또한 노조가 사용자와 상여금·휴가비 등을 반납하기로 하는 내용의 노사공동결의서를 작성한 경우, 이것으로 상여금·휴가비 등에 관한 기존 단체협약이 변경되었다고 할 것이지만, 위 노사공동결의서의 작성 당시 노조 가입 근로자 수가 총 근로자의 반수에 이르지 못하였던 이상 위 단체협약에 대해 노조법 제35조에 따른 일반적 구속력을 부여할 수 없으므로, 조합원이 아닌 근로자에게는 위 단체협약의 변경의 효력이 미치지 아니한다.

2) □□그룹 차원에서 경영이 정상화될 때까지 임직원들의 상여금·휴가비 등을 반납하는 내용이 포함된 자구계획서는 근로조건을 변경하는 취업규칙에 해당한다.

그리고 취업규칙에 규정된 근로조건의 내용을 근로자에게 불이익하게 변경함에 있어 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없어 회의 방식에 의한 근로자들의

동의가 필요한 경우, 하나의 사업 또는 사업장의 기구별 또는 단위 부서별로 사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 상호간에 의견을 교환하여 찬반의견을 집약한 후 이를 전체적으로 취합하는 방식도 허용된다.

3) 원심과 법리적 이유는 달리하지만 결론은 동일하여 원고들의 상고를 기각한다.

Ⅱ. 대상판결의 평석

1. 법적 쟁점과 검토 범위의 한정

1) 원심판결은 노사공동결의서에 대해 단체협약과 일반적 구속력의 문제로 파악하여 원고들의 청구를 기각하였다. 다만, 원심판결은 단체협약의 적용법리로 원고들의 청구를 기각하였기 때문에 자구계획서와 취업규칙에 대해 어떤 입장을 가졌는지에 관해서는 명확하지 아니하다.

그러나 대상판결은 단체협약의 일반적 구속력의 인정을 부정하고 오히려 자구계획서를 종전의 근로조건을 변경하는 취업규칙으로 파악하여 원고들의 청구를 기각하였다.

따라서 대상판결을 검토하기 위해서 중요하다고 생각되는 법리적 쟁점은, 자구계획서와 결의서와 관련하여 취업규칙과 그 변경의 법리, 노조와 합의한 노사공동결의서에 대한 단체협약과 그 일반적 구속력의 법리이다.

2) 위와 같은 법리적 쟁점 중 여기서는 단체협약에 관한 점은 생략하고, 취업규칙의 법리만을 검토하고자 하는데, 그 이유는 크게 두 가지이다.

우선 원심판결은 단체협약의 법리로 접근하였지만, 대상판결에서 판단한 바와 같이 단체협약의 일반적 구속력의 해석은 비교적 명확하고, 이와 유사한 취지로 판단한 사례도 있다.

그리고 원심판결에서는 취업규칙의 법리에 관해 명시적으로 판단을 하지 아니하였지만, 대상판결보다 대법원 판결[1]이 먼저 나온 □□그룹 소속회사인 ○○중공업 사건에서의 원심판결에서는 자구계획서에 의한 취업규칙의 변경 법리를 부정하였다. 이런 점에서 대상판결을 비교 평가할 의미가 있다. 다만, 위 ○○중공업 사건에서의 사실관계와 본 사건에서의 사실관계는 후술하는 바와 같이 중요한 측면에서 다른 점이 있다.

2. 취업규칙의 개념과 자구계획서

1) 문제의 제기

대상판결은 자구계획서를 취업규칙으로 파악하여 그 법리에 따라 원고들의 청구를 기각하였다. 이와 관련하여 자구계획서가 과연 취업규칙에 해당되는가 하는 점이 원고들에게 의문으로 제기될 수밖에 없다. 이러한 점을 검토하기 위해 취업규칙에 관한 일반론을 간단하게 살펴보고, 그러한 기준 아래에서 본 사건에서의 자구계획서가 취업규칙에 포함될 수 있는지 여부를 확인해 보고자 한다.

2) 취업규칙의 일반론

(1) 개념의 다양성

현행 근기법은 취업규칙에 관해 제96조(작성 · 신고), 제97조(작성 · 변경의 절차), 제98조(제재규정의 제한), 제13조(게시 · 비치)에 관해 규정하고 있지만, 그 개념에 관해서는 명시적인 규정을 두고 있지 아니하다. 따라서 취업규칙의 개념에 관해 노동법 연구자들은 다음과 같이 설명한다.

'사용자가 정한 근로조건 기타 근로제공 등에 대한 규칙으로 그 실질적 내용이 근로자의 복무규율과 임금 등 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 정한 것이라면 그 명칭이 무엇인가는 상관없다'[2]

---

1) 대판 2004. 2. 12. 2001다63599(원심판결, 부산고판 2001. 9. 5. 2000나11034).

2) 김유성, 노동법 I , 법문사, 2005, 197면.

'사용자가 다수의 개별적 근로관계를 처리함에 있어서 그 편의를 위하여 근로계약의 내용이 되는 사항과 복무규정 및 직장질서에 관한 사항을 일방적으로 정해 놓은 것'[3]

'사업장 내에서 직장질서와 근로조건을 집단적·획일적으로 처리하기 위하여 사용자가 일방적으로 정한 것'[4]

'명칭 여하를 불문하고 사용자가 근로자에게 획일적으로 적용하기 위하여 그 근로조건에 관하여 설정한 일정한 준칙'[5]이다.

현행 근기법이 취업규칙의 개념에 관해 명식적으로 규율하고 있지 아니함에도 불구하고, 취업규칙 제도를 도입한 주된 이유가 사용자의 필요성에 있기 때문에, 근기법이 근로자들의 보호를 위해 취업규칙의 작성과 변경시에 일정한 제한을 가하는 있는 점 등을 고려하여, 노동법 연구자들은 위와 같이 취업규칙의 개념을 설명하고 있는 것으로 파악된다.

한편, 현행 근기법이 취업규칙의 개념에 관해서 규정을 두고 있지 아니하여 불완전한 면이 존재하는 것이 입법적 흠결에 해당되는지는 더욱 많은 검토가 필요하다.

(2) 중요한 구성요소

법해석 또는 법학방법론을 연구하는 사람들에 따르면, 일반적으로는 어떤 제도의 개념에서 요건과 절차 그리고 효과를 도출하지만, 예외적으로 요건과 절차를 통해서 그 개념을 도출하는 것도 하나의 방안이라고 한다. 따라서 현행 근기법이 취업규칙의 개념을 명시적으로 규정하고 있지 아니하고 절차적인 제한 등을 규율하고 있는 점을 고려할 때, 이러한 법학방법론의 논의는 나름대로 의미가 있다. 즉, 개념이 아닌 다른 내용을 규율하고 있는 것을 통해서 개념을 도출하고자 하는 것이다. 이러한 취지에서 취업규칙에 관한 현행 근기법의 규정과 그 기능성 또는 필요성을 고려하여, 취업규칙의 개념을 확정하기 위한 중요한 구성요소 또는 판단기준을 다음과 같이 정리할 수 있다.

---

3) 김형배, 노동법(제2판), 박영사, 2006, 266면.
4) 이병태, 최신 노동법, 중앙경제사, 2005, 1020면.
5) 임종률, 노동법, 박영사, 2005, 406면.

① 주체적인 측면에서, 취업규칙의 작성자는 사용자이고 그 의미와 범위는 개별적 근로관계에서 사용자의 개념을 규정한 근기법 제15조의 해석을 통해서 가능하다.

② 내용적인 측면에서, 형식적인 명칭을 불문하고 사용자와 근로자 사이에 발생할 수 있는 또는 규율할 필요성이 있는 내용이 취업규칙의 대상이 될 것이다. 또한 근기법 제96조에서 예시적으로 규정하고 있는 내용을 통해서 취업규칙이 규율하고자 하는 내용과 그 범위를 추정해 볼 수 있다.

따라서 취업규칙이 규율하고자 하는 그 대상은, 근로조건뿐만 아니라 근로자의 노무제공 과정에서 필요한 각종 기준 또는 지침, 사용자가 사업의 수행과 사업장의 질서유지를 위해 필요한 사항, 근로자에 대한 인사조치 또는 징계를 위해 필요한 사항 등이 될 수 있다.

다만, 사용자가 경영방침 또는 사업의 운영을 위해 필요하다고 생각하여 제정한 윤리적 또는 도덕적 지침 등도 포함될 수 있는지 또는 그것이 사업장에 근무하는 근로자들에게 법적 효과를 발생할 수 있는 취업규칙으로 파악할 수 있는지는 논란의 여지가 있다. 이런 내용을 규정한 경우 일률적으로 결정하기는 어렵고 구체적인 내용과 취업규칙의 구성요소 등을 총체적으로 고려하여 판단해야 할 것이다.

③ 적용대상의 측면에서, 사용자가 제정한 취업규칙은 고용관계가 존재하는 모든 근로자들을 대상으로 하는 것이 원칙이다. 그러나 이러한 원칙에는 다음과 같은 예외적인 상황이 존재한다면 부분적인 근로자들에게만 적용될 것이다.

첫째, 취업규칙이 규율하는 내용에 따라서는 전체 근로자가 아닌 일부의 근로자에 대해서만 적용될 수 있다. 예컨대, 일정한 직급 이상의 근로자들에게 연봉제를 실시하기 위해 그 실시에 관한 규정을 신설하거나 종전의 내용을 변경한 경우이다.[6)]

---

6) 이에 관한 자세한 내용은, 박수근, 연봉제의 실시에 있어 몇 가지 문제점, 노동법학(제13호), 한국노동법학회, 2001, 180면 이하 참고.

둘째, 사용자가 운영하는 복수의 사업장이 존재하거나 근무하는 근로자들이 정규직 또는 비정규직으로 나뉘어져 있거나 기타 업무와 근로제공의 특성상 분리되는 경우이다. 예컨대, 방송사의 경우 아나운서와 기자, 병원의 경우 의사와 간호사, 지하철의 경우 기관사와 역무원 등과 업무의 특성상 각 요구되거나 규율해야 할 내용이 다른 경우이다. 다만 이런 경우에도 하나의 취업규칙에서 그 내용에 따라 적용범위를 달리하는 것과 별도의 취업규칙을 작성하여 규율하는 방법도 가능할 것이지만, 후자의 경우 후술하는 바와 같이 취업규칙의 수에 관한 문제가 제기될 수 있다.

셋째, 별도의 기업 또는 사업체가 양도 또는 합병으로 인하여 하나의 사업체로 되어 사용자에게 고용관계를 맺게 되었지만, 종전에 각기 적용받던 취업규칙을 변경하여 하나의 통일된 취업규칙으로 적용받지 못하고 있는 과도기적 상황의 경우이다. 이런 경우 취업규칙의 적법한 변경이 이루어지기 전까지는 종전의 고용관계에서 적용되던 취업규칙이 그대로 적용되는 관계로 취업규칙의 부분적인 적용이 될 수 있다. 이런 점은 취업규칙만의 문제가 아니라 단체협약의 적용에서도 동일한 문제가 발생한다.

④ 수 또는 효력의 측면에서, 하나의 사업장에는 하나의 취업규칙만 존재하는 것이 원칙이지만, 인사규정, 복무규율, 근무수칙 등으로 나뉘어져 존재할 수도 있다. 이 경우 서로의 내용이 중첩되거나 배치된다면, 그 적용의 대상 또는 순위가 문제될 수 있다. 이에 관해 명시적인 내용이 있다면, 그에 따르고 명시적인 내용이 없다면 그 경우 판단기준은 의사표시의 해석과 신법우선과 같은 일반적인 법원칙과 종전의 근로조건에 대한 불이익변경과 제한이라는 현행 근기법의 내용을 판단기준으로 하여 해석해야 할 것이다.

우선, 복수의 취업규칙이 별도로 존재할 수 있는 것인지 아니면 어느 하나가 다른 하나에 종속되는 것인지, 그리고 새로운 취업규칙의 제정이 종전의 취업규칙을 소멸시키는 의미로 제정되었는지 여부를 법해석의 원리에 따라 먼저 판단하여, 그 결과에 따라 종전의 취업규칙의 법적 효력을 판단해야 한다.

그리고, 새롭게 제정된 취업규칙의 내용이 종전의 취업규칙의 내용과 다를 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 저촉되는 내용의 한도 내에서 종전의 취업규칙은

효력을 상실하게 되는 것이다.

또한 새롭게 제정된 취업규칙이 일정한 기간 동안 한시적으로 적용된다는 의미라면, 그 기간 동안은 새로운 취업규칙의 내용과 배치되는 종전 취업규칙은 효력이 정지되거나 적용이 배제되었다가, 그 기간의 도래로 인하여 새로운 취업규칙이 효력을 상실하게 되면 정지된 종전 취업규칙의 내용이 효력을 발생하게 된다.

⑤ 현행 근기법에 취업규칙의 서면작성에 관한 명시적 규정이 없지만, 작성과 신고에 관한 근기법의 규정을 고려할 때, 서면에 의한 존재를 예정하고 있는 것으로 파악할 수 있다. 그렇다면 구두에 의한 취업규칙은 존재할 수 없는 것인가 하는 점이다. 논란의 여지는 있지만, 취업규칙은 사용자에 의해 일방적으로 작성된다는 점과 그로 인하여 근로자에게 예측하지 못한 불이익을 줄 수 있다는 점, 규범성이 인정되려면 근로자들에게 예측가능성을 주어야 그것의 준수와 위반에 대한 법적 효과를 추궁할 수 있는 점 등을 고려할 때, 취업규칙은 서면형태로 존재할 때 그 법적 효력을 인정받을 수 있다. 한편, 관습법의 법리에 따라 사업장 내에서 정착된 관행이 일정한 조건하에 규범성이 인정된다고 할 때, 그것은 취업규칙인지 또는 서면에 의한 취업규칙의 법리와는 어떤 관계에 있는지 하는 점이 제기될 수 있다.

⑥ 취업규칙이 규범성을 인정받기 위해서는 그 적용이 예상되는 근로자들에게 적절한 방법으로 인식이 되어야 한다. 이것은 취업규칙 작성의 일방성에 따른 규범성의 인정과 근로자의 보호를 위해 요구되는 것이다. 이와 관련하여 근기법 제13조는 제시 또는 비치를 통하여 근로자들에게 주지시켜야 한다고 규정하고 있다.

한편, 사용자가 이러한 방법을 통한 주지의무를 이행하지 아니하였거나 게을리한 경우 법적효력은 어떠한가에 관해 노동법 연구자들 사이에 입장대립이 있는데, 이에 관해서는 후술한다.

(3) 판단방법

취업규칙의 구성요소들을 간단하게 살펴보았지만, 위와 같은 구성요소들을 별개로 파악하여 취업규칙의 해당성 여부를 판단할 것은 아니고, 이를 결합적인 요

소로 파악하고 총체적인 기준에서 결정해야 한다. 한편, 그 판단과 관련하여 취업규칙은 원칙적으로 사용자가 일방적으로 작성하기 때문에, 그것에 규범성이 있는지 또는 규범성을 인정한다면 그 근거는 무엇인지가 여전히 논쟁의 대상이 되고 있다는 점도 충분히 고려되어야 할 것이다.

3) 자구계획서의 취업규칙 해당성

(1) 기준과 판단

□□그룹의 경영상태가 정상화될 때까지 상여금·휴가비의 반납을 실시하려는 자구계획서는 ○○자동차판매의 취업규칙으로 볼 수 있는가 하는 점이다. 이에 관해 전술한 취업규칙의 구성요소와 판단기준에 근거하여 자구계획서가 ○○자동차판매의 취업규칙에 해당하는지 여부를 살펴본다.

① 이 사건에서 자구계획서는 원래 □□그룹에서 작성한 것이고 ○○자동차판매가 작성한 것은 아니다. 이런 점을 강조하면 자구계획서는 ○○자동차판매의 취업규칙으로 볼 수 없다. 그러나 ○○자동차판매가 그 자구계획서를 그룹으로부터 넘겨받아 자신들에 해당되는 부분에 한해서 실시하기로 하였고 또한 자신과 고용관계를 맺고 있는 근로자들로부터 동의를 받았다면, ○○자동차판매가 작성한 것과 동일한 것으로 인정할 수 있다. 따라서 주체적인 측면에서, 자구계획서는 취업규칙의 요소인 사용자가 작성한 것으로 파악할 수 있다.

② 자구계획서에는 상여금·휴가비의 반납 등을 포함하고 있었고, 이러한 내용은 실제로 ○○자동차판매의 취업규칙에서 규율되고 있었는데, 이것은 취업규칙에서 규율될 수 있는 내용이다. 따라서 취업규칙의 대상 또는 내용적인 측면에서 볼 때 자구계획서는 취업규칙의 요소를 포함하고 있다.

③ 자구계획서의 적용은 ○○자동차판매의 모든 임직원들에게 해당되므로, 해당 사업 또는 사업장의 모든 근로자들에게 적용함을 원칙으로 한다는 취업규칙의 법리에 부합한다. 즉, 취업규칙의 적용과 효력의 측면에서 볼 때 자구계획서는 특별한 문제점은 없어 보인다.

④ □□그룹차원에서 자구계획서가 서면으로 작성되고, ○○자동차판매는 그 중 자신들에게 해당되는 부분에 관해서 이를 실행하기로 하였기 때문에, 서면에 의한 취업규칙의 작성이 필요하다는 시각에서 보아도 특별한 문제점이 없어 보인다.

⑤ 취업규칙은 그 적용이 예상되는 근로자들에게 적절한 방법으로 주지시켜야 하고, 그 방법으로 근기법은 제시 또는 비치를 예정하고 있다. 이와 관련하여 자구계획서는 어떻게 판단될 것인가 하는 점이다.

그런데, 취업규칙에 관한 이러한 주지의무를 사용자가 제대로 이행하지 아니한 경우 그 법적 효력 또는 주지의무의 정도에 관해서는 노동법 연구자들은 입장이 대립한다.

우선, 취업규칙의 작성의 일방성에도 불구하고 규범성이 인정되는 점을 고려할 때, 인식 또는 주지가 행하여지지 아니한 경우 취업규칙으로서 법적 효력을 인정할 수 없다는 입장이 있다.

그러나 주지의무를 위반한 경우에는 벌칙이 적용되지만, 효력발생요건으로 보기 어렵다는 입장도 있다. 다만 여기서도 취업규칙이 사용자의 내부적 처리지침이 아니라, 법규범으로서 효력을 발생하기 위해서는 법령의 공포에 준하여 작성·변경 즉시 근로자에게 주지시키는 것이 필요하다고 한다.

그런데 취업규칙을 작성하였음에도 불구하고 그 사실을 근로자들에게 숨기거나 하는 방법으로 주지의무를 이행하지 않았다면, 그 법적효과를 부정할 가능성이 높다. 그러나 본건과 같이 자구계획서에 따라 근로조건이 변경된다는 사실을 각종 홍보매체를 통해서 근로자들이 알게 되었을 가능성이 높고, 또한 그 사실에 관해 결의서까지 받은 경우이다. 그렇다면 사용자인 ○○자동차판매가 이러한 취업규칙의 작성 또는 변경시에 관해 명시적으로 주지의무를 이행하지 아니하였다고 하여도 근기법이 정한 취지에 반한다고 볼 수는 없어 그 법적 효과를 부인하기는 어려울 것 같다.

⑥ 결국 위와 같이 취업규칙 해당성에 관한 ① 내지 ⑤요소를 고려할 때, 자구계획서를 ○○자동차판매의 취업규칙이라고 판단하여도 취업규칙의 법리에서 볼 때 큰 문제는 없어 보인다. 그럼에도 불구하고 의문점은 남기 때문에 이에 관해서는 후술한다.

(2) 종전의 취업규칙과 자구계획서의 관계

○○자동차판매에 종사하는 근로자들에게 지급되는 상여금 또는 휴가비의 기준과 내용은 취업규칙에서 규율되고 있었다. 다만 이러한 내용이 단체협약에서도 규정되어 있지만, 그 선후를 판단하기는 매우 어렵기 때문에, 이를 취업규칙으로 규율되어 왔다고 파악한다.

그런데 위 자구계획서에 근거하여 상여금·휴가비를 규율하는 종전의 취업규칙을 명시적으로 변경하지는 아니하였다. 그렇다면 하나의 사업장에 복수의 취업규칙이 있는 것 아닌가 또는 두 취업규칙이 내용적으로 서로 다르지 아니한가 하는 점이 제기될 수 있다. 이렇게 된 이유와 법해석에 관해서는 다음과 같이 생각해 볼 수 있다.

첫째, 경영상태가 정상화될 때까지라는 일시적 또는 조건적인 의미에서 근로조건의 변경을 의미하기 때문에, 종전의 취업규칙을 변경하였다가 그 조건 등이 성취된다면 다시 취업규칙을 변경하는 번거로움을 피하기 위해 이러한 방안을 선택하였을 수도 있다.

둘째, 하나의 사업 또는 사업장에는 원칙적으로 하나의 취업규칙만이 존재하는 것이 원칙이지만, 실제로는 다양한 형태 또는 복수의 취업규칙이 존재하고 있으며, 그 내용 상호간에 중복 또는 중첩되는 것이 있으면, 그 선후 등에 관한 법해석의 원리에 기초해서 해결되고 있다. 따라서 자구계획서의 내용으로 종전의 근로조건이 변경된다면, 그에 해당되는 부분만큼 종전의 취업규칙상의 내용은 효력을 상실하고 자구계획서에 의해서 대체된다고 볼 수 있다.

결국, 자구계획서가 □□그룹의 경영정상화시까지 한시적으로 적용될 수 있다는 점을 고려할 때, 자구계획서를 시행함에도 불구하고, 그에 따라 종전의 취업규칙을 변경하지 아니하고 그대로 존속시켰지만, 이것이 취업규칙의 법리에 비추어 별다른 문제가 없다.

(3) 의문점과 비판

자구계획서의 취업규칙 해당성 그리고 이것과 종전의 취업규칙과의 관계 등에 관해 대상판결과 같이 판단하여도 특별히 큰 문제점은 없어 보인다. 그러나 자구계획서를 취업규칙 그 자체라고 파악하기보다는 이를 종전의 취업규칙을 변경하는 수단 내지 회사의 의사표시라고 인식하는 것이 더욱 논리적이고 설득력이 있

을 것이다. 즉 자구계획서는 종전의 취업규칙을 변경하기 위한 사용자측의 의견표명이고, 결의서는 이에 대해 동의하는 근로자측의 의견으로 파악하는 것이다. 이런 점에서 만약 대상판결이 자구계획서를 취업규칙 그 자체로 인정하는 취지라면 그러한 입장에는 동의하기 어렵다.

한편, 전술한 바와 같이 ○○중공업 사건의 원심판결은 취업규칙의 변경이 없었다고 판단하였는데, 본 사건과 달리 과반수로 조직된 노조가 있었기 때문에 자구계획서의 실시를 위해 노사공동결의서는 작성하였지만, 전체 근로자들을 대상으로 한 결의와 그 결의서에 대한 서명이 없었다는 사실이 차이점이다. 이러한 점 때문에 취업규칙의 변경이 없었다고 판단한 것 같다.

3. 취업규칙의 변경절차와 근로자측의 동의

1) 문제의 소재

○○자동차판매가 제시한 자구계획서를 기초로 하여, 노조는 노사공동결의서에, 과반수 근로자들은 결의서에 서명한 후에, ○○자동차판매는 근로관계를 맺고 있는 모든 근로자들에게 종전의 취업규칙에 근거를 둔 상여금·휴가비 등을 지급하지 않았다. 이러한 사실관계를 전제로 사용자는 상여금·휴가비에 관한 종전의 취업규칙이 변경되었다고 파악하는 반면, 원고들은 개별적 권리에 대한 동의 여부로 종전에 보장되었던 권리의 내용이 변경되었음에 불과하고 취업규칙의 변경으로 볼 수 없다라는 취지의 주장을 하였다. 여기에는 상여금·휴가비 등의 반납에 관해 각자의 근로자들이 동의하였는가에 따라 개별적으로 판단되어야 할 사항이지 취업규칙이라는 집단적인 규범을 통해서 규율될 사항은 아니다라는 취지와 연결된다. 어쩌면 이 점이 본 사건에서 가장 중요한 쟁점이고 이에 대한 판단이 대상판결에서 가장 의미가 있는 내용이 될 수 있다.

한편, 사용자의 주장처럼 이를 종전의 취업규칙이 변경되었다고 이해하게 되면, 그것은 종전의 근로조건을 근로자들에게 불이익하게 변경하는 결과를 초래하는 것이다. 그리고 이에 관해서는 근기법 제97조에 규정된 절차와 관련하여 다음과 같은 두 가지 의문점이 제기될 수 있어 이에 대한 검토가 필요하다.

첫째, 근로자들이 취업규칙의 변경을 동의하기 전에 ○○자동차판매는 근로자들에게 취업규칙의 변경이라고 인식시키고 또는 근로자들은 이를 인식하고 있었는가 하는 점이다. 왜냐하면 원고들과 같은 근로자들은 취업규칙의 변경으로 통보받은 사실도 없고 취업규칙이 변경된 것도 몰랐다고 주장하기 때문이다.

둘째, 자구계획서에 따른 종전의 근로조건이 변경된 것이 취업규칙의 변경을 통해서 이루어진 것으로 파악한다면, 본건에서의 사실관계를 기초로 할 때, 취업규칙의 변경에 대한 근로자들의 동의방법을 어떻게 이해하고 평가할 것인지 하는 것이다.

2) 주지의무

□□그룹의 방침에 따라 자구계획서를 실행하기로 한 ○○자동차판매가 종전의 취업규칙을 변경하는 절차를 취하였다면 더욱 명확하였을 것이다. 그러나 전술한 바와 같이 긴박한 경영상의 이유 사정 때문인지는 몰라도 이렇게 하지 아니하고 종전의 취업규칙은 그대로 두고 자구계획서를 기초로 하여 작성된 결의서에 서명을 받았다. 이것이 취업규칙의 변경인지에 관해 원고들과 같은 근로자들은 의문을 가질 수밖에 없다.

(1) 사용자의 주지의무 이행 여부

○○자동차판매가 자구계획서의 실시가 종전의 근로조건을 변경하는 취업규칙 또는 취업규칙의 변경이라는 점을, 근기법 제13조 또는 제97조의 취지에 따라 각 사업장에 게시 또는 비치하여 근로자들에게 주지시킨 것인가 하는 점이다. 대상판결에서 나타난 사실관계에서는 이를 판단할 수 있는 직접적인 내용은 찾아보기 어렵지만, 여러 가지 간접적인 사실관계 등을 고려할 때 이를 이행되지 아니한 것으로 파악된다.

(2) 근로자들의 인식과 법적 효과

○○자동차판매에 근무하던 대다수의 근로자들은 □□그룹의 경영위기 상황과 그룹차원에서 작성되고 실시하려던 자구계획서의 내용을 알고 있었던 것으로 파악된다. 따라서 자구계획서의 실시로 인하여 종전에 보장받았던 상여금·휴가비 등에 변경이 있고, 그것으로 인하여 자신들에게 불이익을 초래한다는 점을 인식

하고 있었다고 판단하는 것이 타당하다. 다만 이러한 입장을 취하더라도 ○○자동차판매에 근무하던 근로자들은 자구계획서에 기초한 결의서에 서명을 할 당시에, 그것이 종전의 취업규칙의 변경을 통해서 이루어진 것인지 아니면 후술하는 바와 같이 개별적인 동의 여부에 따라 별도로 확정되어야 할 것으로 인식을 하였는지에 관해서는 명확하지 아니하다.

(3) 판단

취업규칙에 관한 이러한 주지 또는 인식의무를 사용자가 제대로 이행하지 아니한 경우 그 법적 효력에 관해서 입장대립이 있음은 전술한 바와 같다. 그러나 ○○자동차판매가 근로자들에게 취업규칙의 변경이라는 점을 명시적으로 주지시킨 사실을 인정할 수 없다고 하여도, 임직원들의 상여금 등을 삭감하기로 방침을 정한 사실이 언론과 사내홍보매체를 통하여 전 종업원에게 충분히 알려졌기 때문에, 취업규칙의 변경에 필요한 사용자의 의무이행이 있는 것과 동일한 상태에 있다고 대상판결은 평가한 것 같다. 다만, 이런 의무를 이행하지 않았다고 하여도 그 법적 효과에는 영향이 없다는 입장을 취하였을 수도 있다.

한편, 사용자가 그 취지에 동의하는 근로자들에게 결의서에 서명하라고 하면서 취업규칙의 변경이라고 주지시킨 사실이 없고, 가사 대다수의 근로자들이 이를 인식하고 있었다고 하여도 서명을 거부한 원고들에게도 이를 적용할 수 있는지에 관해서는 의문이 있다. 또한 이러한 점은 취업규칙의 변경에 관한 동의에서도 동일할 것이다.

3) 변경의 절차와 동의

(1) 일반적인 원칙

근기법 제97조가 규정하고 있는 바와 같이, 종전의 근로조건을 불이익하게 변경하는 취업규칙의 변경은 과반수로 조직된 노조 또는 과반수의 근로자들의 집단적 동의를 받아야 한다. 이에 관한 규범적 의미는 취업규칙의 작성의 일방성과 근로자의 보호 필요성에서 찾을 수 있다.[7]

---

7) 정인섭, 취업규칙의 불이익변경과 집단적 동의방법, 노동법연구(제17호), 서울대노동법연구

그리고 사용자와 근로자의 관계가 종속적 성격이 강함을 고려하여, 취업규칙을 통해 종전의 근로조건 등이 근로자들에게 불이익하게 변경되면, 근로자들이 집단적으로 모여 취업규칙의 변경에 관한 자유로운 토론과 자신들의 의견을 충분히 개진할 수 있는 상황 아래에서 동의 여부를 결정해야 한다.

(2) 본건의 경우

본 사안에서 나타난 사실관계에 따르면, 자구계획서에 의해 종전의 근로조건이 불이익하게 변경되고, 또한 과반수로 조직된 노조가 아니기 때문에 과반수의 근로자들에게 동의를 받아야 적법한 취업규칙의 변경으로 인정될 것이다.

그리고 자구계획서에 따르면 종전에 인정되던 상여금·휴가비 등의 반납으로 근로자들에게 불이익하게 된다. 따라서 이를 취업규칙으로 파악하게 되면, ○○자동차판매에 근무하는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다.

그런데 ○○자동차판매는 자구계획서에 의해 종전의 근로조건이 불이익하게 변경됨에도 불구하고, 과반수의 근로자들을 집단적으로 모이게 하고, 그들에게 자구계획서의 시행은 종전의 근로조건을 불이익하게 변경하는 취업규칙의 변경에 해당하므로, 이에 대한 근로자들의 자유로운 의견개진과 동의여부를 결정한 사실관계는 찾아보기 어렵다.

따라서 취업규칙에 의한 근로조건의 변경이 과반수 근로자들의 집단적이고 자유로운 의견개진을 통해서 이루어져야 한다는 법해석 원리[8]를 중시하면, 본 사안에서는 적법한 취업규칙의 변경으로 인정할 수 없다.

한편, 위와 같은 취업규칙의 변경원리에도 다양한 예외[9]가 인정되고 있다. 예컨대, 사용자가 취업규칙을 변경하면서 그 내용을 전체 근로자들에게 회람형식으로 동의 여부를 구하고 그 결과를 취합하였다고 하더라도, 그 필요성이 인정되고 또한 근로자들이 자유로운 의사를 개진할 수 있는 상황의 보장 등 구체적인 타당성 또는 합리성이 인정된다면, 취업규칙의 변경에 대한 적법한 동의로 판단

회, 2004, 306면 참고.

8) 김영문, 취업규칙불이익 변경시 집단적 동의 요건의 효력, 월간노동법률, 2004, 11월호, 21면.

9) 사법연수원, 해고와 임금, 2004, 310면 이하.

될 수 있다.

따라서, □□그룹이 경영상의 위기에 처한 것을 그룹소속 모든 임직원들이 알고 있었던 점, 대다수의 근로자들이 결의서에 동의한 점과 노동조합도 회사의 방침을 수용하고 노사공동결의서까지 작성하여 발표한 점 등 다양한 사실관계를 종합하여, 집단적 방법을 통한 취업규칙의 변경에 관한 예외를 인정한 것 같다. 이러한 판단에는 후술하는 바와 같이 ○○자동차판매와 같은 회사뿐만 아니라 그 당시 우리나라의 국가적 위기에 따른 대다수의 기업들의 일반적인 사정도 크게 작용하였을 것이다.

4. 집단적 결정과 개별적 권리의 포기 가능성

1) 문제의 소재

자구계획서와 노사공동결의서 또는 결의서에 상여금·휴가비 등의 반납이라고 하였기 때문에, 원심판단과 대상판결에서 이를 그대로 표현하고 있다. 그런데 이것의 실제 의미는 이미 수령한 것을 되돌려 주는 것이 아니라 장래 수령 또는 보장받게 될 내용을 유예 또는 포기하는 것이다. 따라서 이러한 취지와 실제의 의미를 고려할 때 '반납'이라고 하면 오해의 소지가 있어 정확한 표현은 아닌 것 같다.

또한, 자구계획서와 결의서에 의한 상여금 또는 휴가비의 반납 문제를 반드시 취업규칙으로 접근할 수밖에 없었는가 하는 점이 제기될 수 있다.

이러한 두 가지의 이유에서 대상판결에서 인정된 사실관계를 전제로 할 때, 근로관계를 규율하는 다른 규범 또는 법리로는 접근할 수는 없는지, 이런 경우 어떤 점이 문제인지를 검토하고자 한다.

2) 집단적 결정 또는 개별적 권리의 포기

근로자와 사용자 사이에서 발생하는 권리의무 또는 법률관계에 대한 규범적 근거는 통상적으로 근로계약, 단체협약, 취업규칙, 규범적 효력이 인정되는 해당 사업장의 관행 등이다. 그런데 전술한 바와 같이 ○○자동차판매에 종사하는 근로자들에게 지급되는 상여금 또는 휴가비의 기준과 내용은 취업규칙에서 규율되

고 있었다. 이와 관련하여 다음과 같은 의문을 가질 수 있다.

첫째, 취업규칙의 개념을 어떻게 정리할지라도 그것은 사용자가 기업질서 등을 유지하기 위해 일방적으로 제정할 수 있는 규범인데, 본건에서 문제된 상여금 또는 휴가비의 지급을 규율할 수 있는지 성질의 것인지 하는 점이다.

둘째, 임금 등 중요한 근로조건은 취업규칙보다는 근로계약에서 규율되는 것이 타당하지 않은가 하는 점이다. 이것은 □□그룹의 경영상태가 정상화될 때까지 상여금·휴가비의 반납을 실시하려는 자구계획서는 ○○자동차판매의 취업규칙으로 볼 수 있는가 하는 점과 연결된다.

셋째, 권리의 발생과 변경은 동일한 규범과 방법을 통해서 규율되어야 하는지 하는 점이다. 예컨대, 취업규칙에 의해서 발생하는 내용은 그 변경이 취업규칙을 통해서만 가능한지 하는 점이다.

이러한 점들은 상여금·휴가비의 반납 등에 관해 자구계획서에 따른 결의서에 서명한 것을 근로자들이 개별적으로 권리를 포기하겠다는 것으로 파악할 것인지 아니면 취업규칙의 법리에 따라 집단적으로 결정되어야 하는지를 판단하기 위해 검토가 필요한 것이다.

만약, 자구계획서를 취업규칙이 아닌 것으로 파악하게 되면, 상여금 등의 변경은 자구계획서에 따라 결의서에 동의한 것은 자신의 권리를 포기하겠다는 개별적인 근로자에 의한 의사표시에 불과하므로, 그 효력은 결의서에 서명한 근로자들에게만 발생할 것이다.

그러나 자구계획서를 취업규칙으로 보면 그것에 대한 결의서를 취업규칙의 변경에 대한 동의로 파악하여, 상여금·휴가비 등의 반납은 개별적으로 동의하였는가 관계없이 취업규칙의 법리에 의해 집단적으로 결정되어야 할 것이다.

Ⅲ. 결론

우선, 취업규칙에 관한 법리적 측면에서 대상판결을 평가한다면 여러 가지 의문이 제기될 수밖에 없다. 즉 자구계획서와 결의서에서 무엇이 취업규칙이고 그 변경인지, 종전의 취업규칙의 작성과 변경에 관해 사용자가 근로자들에게 주지

의무를 이행하였는지와 그 법적 효과에 관해 명확한 입장을 확인하기 어렵다.

이러한 의문점에도 불구하고 대상판결에서는 자구계획서와 결의서를 취업규칙의 변경법리로 접근하였는데, 이러한 결정에는 다음과 같은 점이 작용하였을 것으로 추정한다.

첫째, 그 당시 우리 사회가 IMF라는 국가적 위기와 □□그룹과 ○○자동차판매가 직면한 경영위기라는 특수한 사정이다. 즉, 그 당시 □□그룹과 ○○자동차판매뿐만 아니라 상당수의 회사가 경영위기에 직면하여 근로조건의 변경과 정리해고 등 구조조정을 단행하던 시기였던 점이다.

둘째, 이러한 위기상황을 극복하기 위해 노동조합과 80%의 근로자가 동의한 자구계획서와 결의서에 원고들은 동참하지 아니하였다.

셋째, ○○자동차판매에 근무하던 근로자 상호간의 형평성 문제이다. 자구계획서와 결의서를 취업규칙의 법리로 파악하지 아니하고 개별적인 권리의 포기로 파악하게 되면, 그것에 동의한 대다수의 근로자들은 상여금·휴가비 등을 지급받지 못함에도 불구하고 결의서에 서명하지 아니한 원고들은 지급을 받을 수 있다. 즉 종전의 근로조건의 변경을 노조가 수용하고 근로자의 80%가 결의하고 서명하였다면, 근로조건의 불이익변경을 대다수의 근로자들이 인식하고 감수하려는 태도를 인정할 수 있다. 이에 동참하지 않는 근로자들을 보호할 필요성과 불이익을 감수하겠다는 근로자들 사이의 균형성이다.

결론적으로 대상판결은 법리적인 측면에서 보면 전술한 바와 같은 점에서 문제점이 지적될 수 있는 판결이지만, 법리적 논쟁만을 할 수 없고 구체적인 사건에서 결론을 내려야 하는 분쟁해결의 특성상, 법리적인 의문에도 불구하고 위와 같은 특수한 사정을 고려하는 구체적인 타당성의 시각에서 나온 것으로 이해하고 싶다.

발표일시 : 2006. 5. 17.(수) 07:30
사 회 자 : 권 오 성 변호사
참석회원 : 권오성, 김광년, 김교창, 김동선, 박수근, 박승서, 백승재, 오상걸, 오창수, 이재용, 장원찬, 장재형, 장현길, 황대성

Paper of wage moderation and Amendment to Rules of Employment

Abstract

This article aims to review some of problems connected with paper of wage moderation in case and amendment to rules of employment of Labor Standards Act (Article 97) in Korea.

It is mainly composed of three parts in a view contents.

The first part is to confirm legal issues out of definition and basic contents of rules of employment.

The second part is to treat the relations between procedures for preparation and amendment to rules of employment in case that it are modified unfavorably to workers. Especially, managerial reasions of employer and exceptional amendment to rules of employment.

The last part is conclusion. it is appreciation of Supreme Court decision in case with paper of wage moderation for urgent managerial needs and agreement of workers.

[key words]

amendment to rules of employment